



PUTUSAN

Nomor 3013 K/Pid.Sus/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu, telah memutus perkara Anak:

Nama : **ANAK;**
Tempat Lahir : Pringsewu;
Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun 9 bulan/7 Januari 2008;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Margorejo, RT 007 RW 002, Kelurahan Margodadi, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak tersebut ditangkap sejak tanggal 23 Oktober 2025;

Anak tersebut berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 24 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 8 Februari 2026;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kota Agung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D *juncto* Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E *juncto* Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 3013 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu tanggal 20 November 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap Anak di bawah umur" melanggar Pasal 81 Ayat (1) *juncto* Pasal 76D sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK masing-masing berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung di Desa Masgar, Kabupaten Pesawaran dan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan pada Griya Abhipraya Gemilang di Balai Pemasyarakatan Kabupaten Pringsewu dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Anak tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai kemeja warna putih dengan logo Osis;
 - 1 (satu) helai rok panjang warna abu-abu;
 - 1 (satu) helai jilbab warna putih;
 - 1 (satu) helai dasi warna abu-abu;Dikembalikan kepada Anak Korban;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe T4G02T31LO M/T Tahun 2023, nomor rangka MH1KD1113PK377070, nomor mesin

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 3013 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KD11E1376201, warna merah hitam, nomor polisi BE 2518 ZG, atas nama Ahsan Nuddin Nur;

Dikembalikan kepada Saksi Raihan Zakir;

- 1 (satu) helai celana pendek warna *navy*;
- 1 (satu) helai celana dalam warna putih bergaris *pink*;
- 1 (satu) helai BH warna abu-abu kombinasi hitam;
- 1 (satu) helai sprei warna merah *maroon*;
- 1 (satu) helai sarung bantal warna merah *maroon*;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kot, tanggal 26 November 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung di Desa Masgar, Kabupaten Pesawaran dan pidana pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan pada Griya Abhipraya Gemilang di Balai Pemasyarakatan Kabupaten Pringsewu;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai kemeja wama putih dengan logo Osis;
 - 1 (satu) helai rok panjang wana abu-abu;
 - 1 (satu) helai jilbab warna putih;
 - 1 (satu) helai dasi warna abu-abu;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 3013 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe T4G02T31LO M/T, tahun 2023, nomor rangka MH1KD1113PK377070, nomor mesin KD11E1376201, nomor polisi BE 2518 ZG atas nama Ahsan Nuddin Nur;

Dikembalikan kepada Saudara Raihan Zakir;

- 1 (satu) helai celana pendek warna *navy*;
- 1 (satu) helai celana dalam warna putih bergaris *pink*;
- 1 (satu) helai BH warna abu-abu kombinasi hitam;
- 1 (satu) helai sprei warna merah *maroon*;
- 1 (satu) helai sarung bantal warna merah *maroon*;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 10/Pid.SUS-Anak/2025/PT TJK, tanggal 18 Desember 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kot tanggal 26 November 2025, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan supaya Anak tetap ditahan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta Pid.Sus-Anak/2026/PN Kot yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kota Agung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Januari 2026, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Januari 2026 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 5 Januari 2026;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 3013 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu pada tanggal 18 Desember 2025 melalui Surat Tercatat yang diterima pada tanggal 22 Desember 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Januari 2026 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 5 Januari 2026. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya suatu peraturan hukum yang tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya karena hukuman tidak memberi efek jera dan merupakan contoh bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Anak dan mohon *judez juris* memberikan putusan sesuai Tuntutan Pidana Penuntut Umum
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut, tidak dapat dibenarkan karena putusan *judez facti* yang menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya", tidak salah dalam menerapkan hukum dan dan cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa fakta hukum di persidangan, Anak melakukan hubungan kelamin terhadap Anak Korban hari Selasa, tanggal 23 September 2025 sekira Pukul 10.30 WIB bertempat di Kosan Raihan di Pekon Ambarawa, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 3013 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Anak Korban dihubungi melalui WhatsApp oleh Anak diajak keluar menggunakan sepeda motor milik Raihan, dan Anak mengatakan kalau sebelum masuk jam ujian sudah pulang kembali ke sekolah, lalu Anak Korban dijemput oleh Anak, setelah itu Anak dan Anak Korban berjalan ke arah Pasar Ambarawa, lalu berbelok ke arah kos di Pekon Ambarawa dan Anak Korban mengatakan "Gila yu ngapain ke kosan", dan Anak menjawab "Ngga wih sebentar doang";
- Bahwa di kosan tersebut, Anak berkata Anak Korban "Masuk pan", kemudian Anak Korban masuk ke dalam kosan, lalu Anak Korban berkata "Pintunya jangan ditutup yu", namun Anak menjawab "Ya gapapa si pan tutup aja", lalu pintu ditutup, kemudian Anak Korban berkata "Ga usah gila nanti diliat orang", saat Anak Korban duduk, Anak berkata "Sini pan deketan" namun Anak Korban menolak, kemudian Anak mendekati Anak Korban lalu menarik tangan Anak Korban dengan kuat dan Anak Korban memberontak kemudian Anak menggendong Anak Korban, selanjutnya duduk di tengah ruangan berdampingan, lalu Anak mendekatkan wajahnya ke arah leher Anak Korban namun Anak Korban menolak dan mendorong Anak dan mengatakan "Ga mau yu", dan Anak berkata "Bentaran doang", kemudian Anak dan Anak Korban pindah posisi yaitu Anak berada di belakang Anak Korban, lalu Anak memegang dan meremas kedua payudara Anak Korban dari belakang, dan Anak Korban menolak dengan menarik kedua tangan Anak dari payudara Anak Korban, saat Anak Korban berdiri dan Anak menarik tangan Anak Korban dan meminta Anak Korban duduk, namun Anak Korban menolak dan Anak menahan Anak Korban membuka pintu, dan berkata "Udah si pan diem dulu", kemudian Anak Korban digendong kembali dan ditidurkan di atas kasur, dan Anak tiduran di samping Anak Korban sambil memaksa membuka baju Anak Korban namun Anak Korban tetap menolak, dan menjambak Anak dan Anak Korban ingin berteriak, tetapi Anak menutup mulut Anak Korban dengan tangan, kemudian Anak Korban menangis lalu lengan sebelah kiri Anak Korban dipukul memakai tangan kanan Anak sebanyak 1 (kali), ketika Anak hendak memukul kembali, Anak Korban meminta ampun dan mengatakan "Ampun

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 3013 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yu ini aku diem ga berisik lagi”, kemudian Anak mengambil helm hendak memukul Anak Korban namun Anak Korban berkata “Ampun yu”, dan Anak berkata “Ya udah ga usah nangis, lap air mata sama keringetnya”, dan pintu kosan dikunci oleh Anak, kemudian Anak berkata “Kalau gua udah emosi bisa lebih dari ini”, dan Anak Korban berkata “Kamu dendam apa sih yu sama aku”, dan Anak berkata “Bentar ya pan bentaran doang”, lalu Anak Korban didorong ke kasur dan Anak tiduran di samping Anak Korban, lalu Anak menyingkap rok Anak Korban namun Anak Korban menahannya dan Anak berkata “Tangannya bisa minggir ga?”, dan ketika rok Anak Korban tersingkap, tangan Anak menarik celana pendek dan celana dalam Anak Korban sampai sebatas lutut, dan Anak berkata “Tanggung pan copot aja sebelah”, dan Anak melepas celana pendek dan celana dalam Anak Korban, kemudian Anak melepas celana yang dikenakannya, kemudian mencium bibir Anak Korban dan memegang kepala Anak Korban, lalu Anak memegang kemaluannya dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban lalu memaju-mundurkan kemaluannya selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian kemaluan Anak mengeluarkan cairan yang dikeluarkan di perut Anak Korban, lalu Anak berlari ke toilet untuk mencuci kemaluannya, dan Anak Korban berkata “Anterin aku balik ya”, dan Anak menjawab “Ya nanti gua anterin”;

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 400.7.22.1/063/D.02.10/IX/2025 tanggal 25 September 2025 menerangkan telah memeriksa Anak Korban umur 17 (tujuh belas) tahun, jenis kelamin perempuan, dengan hasil kesimpulan tampak luka robek di vagina pada arah jam 3, 7, 9 dan 10-12;
- Bahwa saat hubungan kelamin dilakukan, Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, perbuatan Anak memaksa Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan cara memukul Anak Korban dengan tangan Anak dan membentak Anak Korban agar mau menuruti keinginan Anak untuk menyetubuhi Anak Korban dengan demikian perbuatan Anak telah memenuhi unsur Pasal 76D *juncto* Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 3013 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002;

- Bahwa demikian pula pidana yang dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dalam putusan *judex facti* dipandang telah setimpal dengan kesalahan Anak dan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan serta kepentingan terbaik bagi Anak dan bagi masyarakat agar memberi efek jera bagi orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama dan Anak jera melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan juga Anak telah meminta maaf kepada keluarga Anak Korban dan keluarga Anak Korban telah memaafkan Anak sehingga terwujud perdamaian;
- Bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan merekomendasikan agar menempatkan Anak dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung di Masgar Pesawaran, dan *judex facti* telah tepat menerapkan pidana penjara sebagai upaya terakhir yang dijatuhkan kepada Anak, dengan harapan agar Anak dapat benar-benar menginsyafi dan tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 76D *juncto* Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Pasal 473 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI PRINGSEWU** tersebut;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **23 Februari 2026** oleh **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim Kasasi Anak,

Ttd.

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera

Ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 3013 K/Pid.Sus/2026